

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 18 dhoulkaâda - 17 mars 1998

141^{ème} année

N° 22

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Décret n° 98-517 du 11 mars 1998, modifiant le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics	551
Nomination d'un secrétaire général du tribunal administratif.....	551
Nomination d'un conseiller-adjoint au tribunal administratif.....	552

Ministère de la Justice

Démission d'un magistrat conseiller	552
---	-----

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination d'un ambassadeur	552
-----------------------------------	-----

Ministère de l'Intérieur

Décret n° 98-572 du 9 mars 1998, déclarant d'utilité publique les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de quelques rues de la ville du Bardo	552
---	-----

Ministère du Transport

Décret n° 98-573 du 9 mars 1998, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire prévue à l'article 37 de la loi n° 97-56 de 28 juillet 1997 relative à l'organisation du transport routier de marchandises.....	557
---	-----

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

Décret n° 98-574 du 9 mars 1998, fixant la liste des attestations et autorisations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements et entreprises publics sous tutelle	557
--	-----

Ministère des Communications	
Nomination d'un agent comptable central	558

Ministère de la Culture	
Nomination d'un directeur	558

Avis et Communications

Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	559

Banque Centrale de Tunisie	
Bilan de la banque centrale de Tunisie au 31 décembre 1997	560

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

Décret n° 98-517 du 11 mars 1998, modifiant le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-44 du 25 avril 1985 et la loi organique n° 97-01 du 22 janvier 1997,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 et la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les articles 48 et 50 du décret susvisé n° 89-442 du 22 avril 1989 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 48 (nouveau) : Le dépouillement des offres est effectué par une commission ad-hoc désignée par le chef de l'administration ou de l'établissement public ou de l'entreprise publique concerné sur la base de critères et d'une méthodologie de dépouillement prévus dans le cahier des charges.

Pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés, elle sera désignée après avis de celle-ci et comprendra deux membres qui ne relèvent pas de l'administration

ou de l'établissement public ou de l'entreprise publique concerné par le marché.

Cette commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché.

Elle procède à l'analyse des offres restantes en deux phases selon la procédure prévue au cahier des charges et en tenant compte :

- de l'origine tunisienne ou étrangère du produit.
- du prix des prestations, de leurs modes de financement, de leur coût d'exploitation, de leur valeur technique et éventuellement d'autres avantages particuliers supplémentaires.
- des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
- de l'importance des lots ou produits sous-traités sur le marché tunisien.
- du délai d'exécution, le cas échéant.

D'autres considérations peuvent entrer en ligne de compte : à condition qu'elles soient spécifiées dans l'avis d'appel d'offres.

Elle établit dans une première phase le classement technique des offres et élimine les offres qui n'ont pas obtenu une note minimum prévue au cahier des charges. Les offres restantes retenues seront dans une deuxième phase réexaminées après ouverture des offres financières pour retenir, conformément au cahier des charges, soit l'offre la moins-disante lorsqu'il s'agit de prestations courantes, soit l'offre la mieux-disante lorsqu'il s'agit de prestations techniquement complexes.

Article 50 (nouveau) : Le dépôt d'une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par les documents d'appel d'offres peut être pris en considération, si une telle possibilité est expressément prévue dans les cahiers des charges.

L'offre relative à la solution variante doit comporter toutes indications et précisions relatives à cette variante et être appuyée de tous documents utiles.

Le soumissionnaire d'une offre variante, reste tenu de présenter une offre se rapportant à l'objet du marché tel que prévu par le cahier des charges.

Art. 2. - Il est ajoutée aux articles 99, 102, 107, 109 et 113 du décret n° 89-442 du 22 avril 1989 susvisé un nouveau paragraphe libellé comme suit :

" Les projets de cahiers des charges des dossiers relevant de sa compétence et ce avant le lancement de l'appel d'offres ".

Art. 3. - Le premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 mars 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-568 du 5 mars 1998.

Monsieur Nabil Ben Attia, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de secrétaire général du tribunal administratif.

Par décret n° 98-569 du 9 mars 1998.

Monsieur Mourad Ben Hadj Ali, est nommé conseiller-adjoint au tribunal administratif à compter du 20 octobre 1997.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DEMISSION

Par décret n° 98-570 du 9 mars 1998.

La démission de Monsieur Mustapha Cherif, conseiller à la cour d'appel de Tunis est acceptée à compter du 2 mars 1998.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 98-571 du 9 mars 1998.

Monsieur Mohamed Azzouz Ennifar, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Rome.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-572 du 9 mars 1998, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs de quelques rues de la ville du Bardo.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60,

Vu le décret du 8 mai 1909, portant création de la commune du Bardo,

Vu la délibération du conseil municipal du Bardo dans sa séance du 1er mars 1996,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique les premiers travaux relatifs au dallage de trottoirs dans les rues de la ville du Bardo ci-après :

1) Cité Abou El Kacem Chabbi

Rue Mokhtar Attia,

Rue Béchir Kheraief

Rue Abou El Houcine Ben Chaâbane

Rue Mohamed Dherif

Rue Khelifa Istambouli

Rue Mohamed Bachrouch.

2) Cité El Wifek :

Rue Essef

Rue Annasr

Rue Essakr

Rue Babbagha

Rue El Hamem

Rue Karawene

Rue Taous

Rue Naâma

Rue Esafir

Rue Chahrour

Rue El Meniar

Rue El Andalib

Rue El Kanari

Rue El Hamama

Rue Errakhm

Rue El Yamama

Rue El Ghodef

Rue El Khotaf

Rue Esseber

Rue El Habari

Rue de la mer rouge

3) Cité El Amel (Cité des S/officiers Cité Karoui) :

Rue Amor Khelfa

Rue Hammouda Maâli

Rue Tahar Haddad

Rue Abdelaziz El Aroui

Rue Hédi Jouini

Rue Cherifa Messaâdi

Rue Mohamed Marzougui

Rue Jaleddine Nakkach

Rue Abdelaziz Karabaka

Rue Farhat Hached.

4) Cité Essâada Khaznadar :

Rue des secours

Rue protection

Rue El Ettihad

Rue de l'intégrité

Rue de la tolérance

Rue El Wafa

Rue de familiarité

Rue de développement

Rue Essourour

Rue de la jouissance

Rue de la bienfaisance

Rue de la sagacité

Rue de la reconnaissance

Rue de prodige

Rue de la loyauté

Rue de la chasteté

Rue de la joie

Rue de l'amitié

Rue Sadok Karoui

5) Cité Hached :

Rue 300

Rue 302

Rue 303

Rue 304

Rue 305

Rue Hédi Saïdi

6) Cité office de la Medjerda :

Rue Aboulbaba El Ansari

Rue Ibn Iteb

Rue Jakartha

Rue Omar El Khayem

Rue Karatchi.

7) Cité El Hidaya :

Rue de Syrie

Rue du Caire

Rue Baâlabak

Rue El Daouha.

8) Cité Bardo Etat :

Rue d'Algérie

Rue de Fès

Rue Erribat

Rue constantine

Rue Annaba

Rue Ibn Kalef

Rue Sakiet Sidi Youssef

Rue Aghadir

Rue El Fouledh

Rue Sakhira

Rue Bir El Kasaâ

Rue Charguia

Rue 4003

Avenue Hédi Chaker

Rue Mosbah Jarboua

Rue Abou El Kacem Chebbi

Rue Victor Hugo

Rue Annibal

Rue Remeda

Rue Mustapha Khraïf

Avenue Beyrem Ettounssi

9) Cité Fattouma Bourguiba 1 :

Rue Brahim 2

Rue Oubaydallah El Mahdi

Rue El Moez

Rue Hassen Ibn Noôman

Rue Massinissa

Rue El Imam Boukhari

Rue Ibrahim Ibn El Aghlab

Rue Ahmed Kheireddine

Rue Fattouma Bourguiba

Rue Ziedet Allah 1er

10) Cité El Métoui :

Rue des omoïdes

Rue des abassides

Rue El Foll

Rue de l'Iris

Rue de Lavande

Rue des Anemones

Rue des Jacithes

Rue Sidi Bel Hassen

Rue Sayda

Rue Nablous

11) Cité El Bortal :

Avenue 7 novembre

Avenue 2 mars

Rue Hassen Nouri

Rue 400

Rue 401

Rue 402

Rue 403

Rue 404

Rue 405

Rue 406

Rue 407

Rue 408

Rue 409

Rue 410

Rue 411

Rue 412

Rue 413

Rue 414

Rue 415

Rue 416

Rue El Medina

Rue Hamza Ibn Taleb

Rue Fatma Ezzahra

Rue Houcine Ben Ali

Rue Arafet

Rue Jeddah

Rue de la Mecque

12) Cité Ennafti :

Rue de Jordani

Rue de Koweit

Rue de Pakistan

Rue de Yemen

Rue du Maroc

Rue de la Moritani

Rue 1er mai

Rue du Sénégal

Rue du Liban.

13) Cité Erriadh

Rue Habib Laâjimi

Rue Khemaïs El Hadjeri

Rue Bilel

Rue Omar Jemali

Rue Khedija Turki

Rue Naceur Ben Jaâfar

Rue Abdallah Ibn Mokafaâ

Rue Ali Ben Ghedhahem
 Rue Ahmed Tlili.
 14) Cité Fattouma Bourguiba 2 :
 Rue Ziri Ben M'nad
 Rue Bolkiné
 Rue Chedly Khaznadar
 Rue Fadhel Ben Achour
 Rue El Imam Chatbi
 Rue El Imam Malek
 Rue El Imam Hanbel
 Rue Ali Ibn Abi Taleb
 Rue Othman Ibn Affan
 Rue El Imam Ibn Hanifa
 Rue Ismat Aninou
 Rue Abou Zakaria
 Rue Sinan Bacha
 Rue Mostancer
 Rue Chedly Kalala
 Rue Omar Ibn El Khatab
 Rue El Imam Chafai
 Rue Abou Baker Essidik
 Rue Kamel Ataturk
 Rue Alissa
 Rue Isfahen.
 15) Cité Beau Séjour :
 Rue Houssari
 Rue Bassra
 Rue Maâmour
 Rue Bouhtouri
 Rue Leith Ibn Saâd.
 16) Cité Ibn Zied :
 Rue Moussa Ibn Nousseir
 Rue Abdallah Ben Moussa
 Rue Zaied Ben Abdallah Nakri
 Rue Moughith Erroumi
 17) Cité des S/officiers Cité Ezzouhour 6 :
 Rue Hariri
 Rue Ferezdek
 Rue Taher Ben Achour
 Rue Baghdadi
 Rue Tahar Khemiri
 Rue Zamakhchari
 Rue Ibn Erroumia
 Rue Khezama
 Rue Zahret Ettibgh
 Rue Baraâma
 Rue Kendi
 Rue Zaâter
 Rue Khebaza
 Rue Zinia
 Rue Abou Naoues
 Rue Abou El Assoued Eddouali
 Rue l'entraide

Rue bénédiction
 Rue de la franchise
 Rue de bien
 Rue de la paix
 Rue de la Rejouissance
 Avenue Abdelkaher Jorjani
 Rue Taha Houssein
 Rue El Imam Ibn Arafa.
 18) Cité Kaddour :
 Rue Port Saïd
 Rue Ismaïlia
 Rue de Suez.
 19) Cité Ardh El Karma :
 Rue Beji Messaoudi
 Rue Mahmoud Gabadou
 Rue Brahim Rakik Kairouani
 Rue Ali Douagi
 Rue Moh. Nahli Kairouani
 Rue Moh. Othman Snoussi
 Rue Abou El Abbès Kairouani
 Rue Ahmed Feres Essidik
 Rue de Palestine
 20) Cité El Feth :
 Rue Ibn Charaf
 Rue Ibn Zaidoun
 Rue Jamel Eddine El Afghani
 Rue Medjerda
 Rue Nebhana
 Rue d'Oran
 Rue Beni M'tir
 Rue Mallègue
 Avenue Beyrem Ettounsi.
 21) Cité El Aghalba :
 Rue Ibn Khafaja
 Rue Idrissi
 Rue Ibn Hazem
 Rue Ibn El Athir
 Rue Tabari.
 22) Cité des officiers Khaznadar :
 Rue des vergers
 Rue de l'ordre
 Rue de la patrie
 Rue de la justice
 Rue de la fraternité
 Rue de l'égalité
 Rue de la fidélité
 Rue du drapeau
 Rue de l'astre
 Rue de Vénus
 Rue de Jupiter
 Rue de la lune
 Rue de Neptune
 Rue de fusée
 Rue Sadikia

Rue Sbitla
 Rue Bahreine
 Rue Oman
 Rue Oum Kolthoum.
 23) Essaïdia :
 Rue Taher Sfar
 Rue Khaled Ibn El Walid
 Rue des oiellets
 Rue des palmiers
 Rue des oliviers
 Rue de la mosquée
 Rue Assad Ibn El Fourat
 Rue Sahnoun
 Rue Ghandi
 Rue Ibn El Mandhour
 Rue des jasmins
 Rue Ibn El Abar
 Rue Kahena
 Rue Dogga
 Rue des Andalous
 Rue El Jem
 24) Cité Ksar Saïd 2 :
 Rue Ibn El Jazzar
 Rue du Grand Maghreb
 Avenue Hassen Hosni Abdelwaheb
 Avenue Ezzahraoui
 Rue Ousama Ben Zid
 Rue Nebegha Eddhibyani
 Rue Maârouf Erroussafi
 Rue Mustapha Agha
 Rue Imrou El Kaies
 Rue Bachar Ibn Bord
 Rue El Imam Moslem
 Rue El Imam Ettermedhi
 Rue El Imam Beydhaoui
 Rue Soliman Fersi
 Rue Ibn El Haithem.
 Impasse Ali Ibn Tamem
 25) Cité de la Poste :
 Rue Médenine
 Rue Jendouba
 Rue du Sahel
 Rue de Sousse
 Rue de Sfax
 Rue de Gabès
 Rue de Mahdia
 Rue Nouak Chout
 Rue Elladhikia
 Rue Hamam Echat
 Rue El Kantaoui
 Rue Akkouda.
 26) Cité Ksar Saïd 1 :
 Avenue 2 mars
 Rue de la Marsa

Rue de Hammamet
 Rue de Tabarka
 Rue de Kerkenah
 Rue de Skanes
 Rue de Nabeul
 Rue Sidi Bousaïd
 Rue Izmir
 Rue Abderrahmen Ennasri
 Rue Abou El Houssein El Houssari
 Rue de Sejnane
 Rue de la victoire
 Rue de la sûreté
 Rue de l'évacuation
 Rue de l'hôpital
 Rue de nistrine
 Rue des roses
 Rue des violettes
 Rue de Kassar Saïd
 Rue Béchir Kheraief
 Rue des narcisses
 Rue Houssine Bouzaïène
 Rue Haffouz
 Rue Habib Chrita
 Rue Ali T'rad
 Rue Mohamed Ali
 Rue El Maâri
 Rue du Kef
 Rue de Tébourouk
 Rue de Aïn Draham
 Rue de Farès.
 27) Cité Fatma Chelbia :
 Rue Omar Ibn Abdelaziz
 Rue Ibn Abbed
 Rue Abdallah Ibn Jarrah
 Rue Abdallah Ibn Sarah
 Rue Ibn Rochd
 Rue El Moutanabi
 Rue Errachid
 Rue Aflatoun
 Rue Manfalouti
 Rue Thala
 Rue du golf
 Rue Qatar.
 28) Cité Bouchoucha :
 Impasse de l'oued
 Rue Ibn Abi Dhiaf
 Rue du Brazil
 Rue du Pérou
 Rue de Chili
 Rue des orangers
 Impasse des roses
 Rue de Lima
 Rue Genet

Rue de Tumas
 Rue Slaheddine Bouchoucha
 Rue d'Ecalyptus
 Rue de Bouga Invilliers
 Rue du Commandant Béjaoui
 Rue de Rancon
 Rue Ali Belhouène
 Rue El Jahedh
 Rue Ibn Khaldoun
 Rue Kheireddine
 Rue Ibn Rachik
 Rue des Primevères
 Rue des figuiers
 Rue des pêcheurs
 Rue de l'Argentine
 Rue des abricotiers
 Rue des Martyrs
 Rue de l'Ile de Galite
 Rue de Tazarka
 Rue Slaheddine Ayoubi
 Rue Mustapha Gharbi
 Rue des champs
 Rue bleullets
 Rue des amandiers
 Rue des des citronniers
 Rue de Plata
 Rue Montvidéo
 Rue Buones Aires
 Rue Paragaway
 Rue Bolivie
 Rue Urgaway
 Rue de Rio de Jeneiro
 Rue Colombie
 Rue de Kito
 Avenue Habib Bougatfa
 Rue de Mexique
 Rue Kwala Lambour
 Avenue Habib Bourguiba
 Avenue 20 mars
 Rue Yarmouk
 Rue Chenini
 Impasse de l'oasis
 Rue Bader
 Rue Abderrahman Mami
 Rue Béchir Sfar
 Rue de Lauriers
 Rue des Bosouets
 Impasse des muriers
 Rue des pins
 Impasse du militant
 Avenue de la liberté
 Rue de glycine
 Avenue Taïeb M'hiri
 Impasse n° 100.

29) Cité de la municipalité :
 Avenue 20 mars
 Rue Ali Bach Hamba
 Rue 13 août
 Rue Larbi Zarrouk
 Rue Farhat Hached
 Rue Jughurtha
 Rue Salambo.
 30) Cité Bardo Nord :
 Avenue Habib Thameur
 Rue Marrakech
 Rue de Bagdad
 Rue de la Lybie
 Rue de Karatchie
 Rue de Suez
 Rue Fadhel Ben Achour
 Rue d'Algérie
 Rue Abdelhamid Tlili
 Rue d'Alexandrie
 Rue Istamboul
 Rue Rakada
 Avenue Habib Bougatfa
 Avenue Habib Bourguiba
 Rue Jakartha
 Rue Ahmed Kheireddine
 Rue des Aghlabites
 Rue Okba Ibn Nafaâ
 Rue Carthage
 31) Cité du jardin :
 Rue d'Alger
 Rue de France
 Rue Remada
 Rue de Paris
 Rue Annibal
 Rue Pasteur
 Rue Amilcar
 Rue de Tunis
 Avenue Taïeb M'hiri
 Avenue de la République
 Rue de Télemcen
 Rue Biskra
 Avenue Casablanca
 Impasse du canal
 Impasse Errimal
 Rue Jarzouna
 Rue de la Pêcherie
 Rue Ennadhour
 Rue Sidi Ahmed
 Rue Menzel Abderrahmen
 Rue Menzel Bourguiba
 Rue de Grenade
 Rue de Jérusalem
 Rue Jebel Ichkel
 Rue Menzel Jemil.

32) Cité Ibn Sina :
 Rue du Grand Maghreb
 Rue Abou El Atahia
 Rue Docteur Matri
 Rue Youssef J'aïet
 Rue Béchir Rahal
 Rue Youssef Rouissi
 Rue Ali M'rad
 Rue Abdallah El Habhab
 Rue Zoubeir Ibn El Aouem
 Rue Elyes Abou Chabaka
 Rue Hafedh Ibrahim
 Rue Hatem Ettai
 Rue Tarafa Ibn Abd
 Rue Aboul Fadhel Ettouzri
 Rue Bachar El Khouri
 Rue Abbès Mahmoud Akad
 Rue Foudheil Ibn Iadhl
 Rue Abou Saïd El Khedhri
 Rue Abdelmajid Makkaoui
 Rue Salah Mahdi
 Rue Omar Ibn El Ward
 Rue Ali Ben Ayed
 Avenue de l'indépendance
 Rue Badî Ezzamène El Hamadhani.

Art. 2. - Les droits mis à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation aux dépenses des travaux mentionnées à l'article précédent sont fixés selon des rôles de recouvrement, ceux ci sont également avisés pour le paiement de leur contribution conformément aux dispositions du code de la fiscalité locale et notamment ses articles 53, 54, 57 et 59.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TRANSPORT

Décret n° 98-573 du 9 mars 1998, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission disciplinaire prévue à l'article 37 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises.

Le Président de la République,
 Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997, relative à l'organisation du transport routier de marchandises et notamment son article 37,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La commission disciplinaire prévue à l'article 37 de la loi n° 97-56 du 28 juillet 1997 relative à l'organisation du transport routier de marchandises, se réunit sur convocation du ministre chargé du transport.

Art. 2. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des transports terrestres du ministère du transport.

Art. 3. - Le président de la commission convoque le contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception quinze jours au moins avant la réunion de la commission.

Le contrevenant peut se faire représenter et peut se faire assister par un avocat pour sa défense devant la commission.

Art. 4. - Le contrevenant a droit à la communication de son dossier disciplinaire, avec la faculté d'en lever copie, à partir de la date de sa convocation et jusqu'à trois jours avant la date de la réunion de la commission.

Il est tenu de déclarer par écrit avoir reçu cette communication.

En cas de refus, mention en est faite dans le dossier en présence de deux fonctionnaires.

Art. 5. - Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix des membres présents en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La commission ne peut délibérer valablement qu'en présence de tout ses membres et en cas d'absence de l'un d'eux, le contrevenant et les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans un délai de huit jours, dans ce cas la commission siège et délibère valablement, quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 6. - Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux de réunions qui seront soumis à la décision du ministre chargé du transport.

Des copies de ces procès-verbaux sont adressées à tous les membres.

Les procès-verbaux sont reproduits sur un registre spécial tenu par le secrétariat de la commission.

Art. 7. - Le ministre du transport est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 98-574 du 9 mars 1998, fixant la liste des attestations et autorisations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements et entreprises publics sous tutelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national d'assainissement,

Vu la loi n° 95-72 du 24 juillet 1995, relative à la création de l'agence de protection et d'aménagement du littoral,

Vu le décret n° 93-303 du 1er février 1993, fixant les attributions du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-304 du 1er février 1993, portant organisation du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-239 du 13 février 1995, relatif aux attestations à caractère commun demandées dans les relations entre l'administration et ses usagers,

Vu le décret n° 95-1171 du 3 juillet 1995, fixant la liste des attestations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements publics sous sa tutelle,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu l'arrêté du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire du 14 mai 1996 fixant le plan de mise à niveau du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La liste des attestations et autorisations administratives pouvant être délivrées aux usagers par les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire et des établissements et entreprises publics sous tutelle est fixée comme suit :

I - Le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire :

- 1 - attestation d'octroi du concours du fonds de dépollution.
- 2 - autorisation d'ouverture des décharges et des centres de collecte, de tri et de recyclage des déchets.
- 3 - autorisation pour effectuer l'une des activités de collecte, de tri, de transport, de stockage, de traitement de valorisation et d'élimination des déchets.
- 4 - approbation des modes de gestion des catégories de déchets dangereux.
- 5 - autorisation d'exportation et de transit des déchets dangereux.

II - Agence nationale de protection de l'environnement :

- 1 - approbation de l'étude d'impact ou de la description sommaire.
- 2 - approbation des études relatives aux unités d'élimination ou de limitation de la pollution.

III - Office national d'assainissement :

- 1 - fiche de liaison entre l'office national d'assainissement et la SONEDE.

2 - attestation de possibilité d'assainissement du terrain à lotir.

3 - approbation des plans d'exécution du réseau d'assainissement.

4 - attestation constatant l'acceptation des travaux d'assainissement.

5 - attestation constatant l'inexistence d'un réseau d'assainissement.

6 - attestation de raccordement d'un immeuble au réseau public d'assainissement.

IV - Agence de protection et d'aménagement du littoral :

- Autorisation d'occupation temporaire des parties du domaine public maritime.

Art. 2. - Les services du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire, les établissements publics et les entreprises publiques sous tutelle peuvent délivrer les attestations administratives exigées par des autorités étrangères, conformément à l'article premier du décret n° 95-239 du 13 février 1995 ci-dessus mentionné.

Art. 3. - Sont abrogées les dispositions du décret sus-visé n° 95-1171 du 3 juillet 1995.

Art. 4. - Le ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 mars 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATION

Par décret n° 98-575 du 9 mars 1998.

Monsieur Ali Rouissi, inspecteur en chef des P.T.T, est chargé des fonctions d'agent comptable central du budget annexe des communications.

MINISTERE DE LA CULTURE

NOMINATION

Par décret n° 98-576 du 9 mars 1998.

Monsieur Mustapha Aloulou, maître assistant d'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur de musique.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

B I L A N

AU 31 DECEMBRE 1997

A C T I F

ENCAISSE - OR	4.385.452,481
SOUSCRIPTIONS AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	2.371.792,500
AVOIRS ET PLACEMENTS EN DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	24.006.710,738
AVOIRS EN DEVISES	2.253.406.730,295
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	266.338.506,564
COMPTE COURANT POSTAL	4.999.987,773
EFFETS DE REFINANCEMENT EN DEVISES	320.165,986
EFFETS EN PENSION	92.500.000,000
EFFETS ET CHEQUES EN COURS DE RECouvreMENT	22.197.219,953
EFFETS A L'ENCAISSEMENT	29.936.333,825
CREANCES ACHETEEES FERME	887.960.333,333
AVANCE PERMANENTE A L'ETAT	25.000.000,000
AVANCE REMBOURSABLE A L'ETAT	6.000.000,000
AVANCE A L'ETAT RELATIVE A LA SOUSCRIP. AUX FONDS.MONET.	321.455.034,468
PORTEFEUILLE-TITRES	21.832.972,705
IMMOBILISATIONS	14.164.738,411
DEBITEURS DIVERS	44.426.511,390
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	14.118.136,156

4.035.420.626,578

P A S S I F

BILLETS ET MONNAIES EN CIRCULATION	1.675.729.745,411
COMPTES COURANTS DES BANQUES ET DES ETAB. FINANCIERS	126.955.922,931
COMPTES DU GOUVERNEMENT	292.457.599,252
INTERVENTIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE	448.000.000,000
ALLOCATION DE DROITS DE TIRAGE SPECIAUX	52.559.923,130
AUTRES ENGAGEMENTS A VUE ET A TERME	768.394.682,196
DEPOSANTS D'EFFETS A L'ENCAISSEMENT	31.872.163,555
COMPTES DE COOPERATION ECONOMIQUE	286.301.679,021
P R O V I S I O N S	71.977.761,542
RESERVE SPECIALE	16.816.905,082
RESERVE LEGALE	3.000.000,000
REPORT A NOUVEAU	337.351,790
C A P I T A L	6.000.000,000
CREDITEURS DIVERS	58.004.914,621
COMPTES D'ORDRE ET A REGULARISER	136.837.479,243
RESULTAT DE L'EXERCICE	60.174.498,804

4.035.420.626,578

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 1997

D E B I T

DEPENSES D'ADMINISTRATION	26.422.000,000
CHARGES DES OPERATIONS D'INTERVENTION S/M. MONETAIRE	17.609.203,969
INTERETS PAYES SUR OPERATIONS EN DEVISES	8.087.640,479
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS EN DEVISES	1.143.256,648
COMMISSIONS VERSEES AUX ORGANISMES INTERNATIONAUX	13.664.857,548
CHARGES DIVERSES	100.396,936
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1.640.323,154
DOTATION AU FONDS SOCIAL	1.500.000,000
DOTATION AUX PROVISIONS	8.500.000,000
PERTES SUR EXERCICES ANTERIEURS	135.071,547
PERTES EXCEPTIONNELLES	2.508,000
RESULTAT DE L'EXERCICE	60.174.498,804
	138.979.757,085

C R E D I T

INTERETS SUR EFFETS	11.976.996,518
PRODUITS DES OPERATIONS D'INTERV. SUR M. MONETAIRE	790.254,094
INTERETS SUR PLACEMENTS A TERME EN DEVISES	74.901.625,750
AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS EN DEVISES	25.569.271,488
INTERETS SUR OPERATIONS AVEC LES ORG. INTERNATIONAUX	888.882,074
INTERETS DES CREANCES SUR L'ETAT	160.906,250
INTS PERCUS SUR LES COMPTES DES BANQUES & ETAB. FIN.	359.021,617
PRODUITS DIVERS	953.673,705
REGULARISATION DES POSTES EN DEVISES	23.226.158,273
PROFITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	150.362,990
PROFITS EXCEPTIONNELS	1.804,326
	138.979.757,085

REPARTITION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1997

BENEFICE DE L'EXERCICE		60.174.498,804
REPORT A NOUVEAU	4.498,801	
PART REVENANT A L'ETAT	60.170.000,003	
	60.174.498,804	60.174.498,804

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 mars 1998 "

561

L'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

met à votre disposition

Code des obligations et des contrats



Publications de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

1998

I.S.B.N. : 9973-906-03-9

Prix : 4 d, 000

A son siège : Av. Farhat Hached - Radès 2040 - Tél. : (01)434.211 - Fax : 434.234 - Télex : 14.939

**et dans ses
différentes
succursales :**

Tunis : 1, rue Hannon - Tél. : (01)349.637

Sousse : Cité C N R P S rue Ribat - Tél. : (03)225.495 - Fax : (03)225.495

Sfax : Cité C N R P S Souk Ezzitoun - route de Gremda, km 0,5 - Tél. : (04)236.750 - Fax : (04)236.752